

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 [1] 예납법인세 납부부담 절감 및 법인 현금흐름 개선

관 계 부 서 멕시코 노르페 법인

담 당 자 멕시코 노르페 법인 차장 △♥☎

내 용

위 사람은 2023년 1월부터 현재까지 멕시코 노르페II 운영법인(KST)에서 재무 담당(CFO)으로 근무하며 KST 법인 회계 및 세무, 대주단 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

멕시코 노르페II 운영법인(KST)의 경우 2023년 세무상이익 및 이에 따른 CUFIN 증가로 2024년 법인 역사상 최대 금액의 배당(USD 45.1mil)을 실시하여 본사 재무여건 개선에 기여하였다. 다만, 예납법인세 산출에 사용되는 이익률계수가 전년도 세무상이익에 비례하여 증가하는 멕시코 세법의 특성상 2023년 세무상이익의 증가는 2024년 매월 납부해야하는 예납법인세 납부부담의 증가로 이어진다. 이에 따라 KST는 2024년 한해 동안 매월 막대한 금액을 예납법인세로 멕시코 국세청에 납부해야 했고 이는 KST 법인 현금흐름 악화로 이어졌으며, 2024년 상반기 DSCR(Debt Service Coverage Ratio)은 1.21x로 금융 계약상 배당제한 수준인 1.20x를 겨우 상회하는 수준이었다.

위 직원은 이러한 문제점을 개선하기 위해 멕시코 세법상 규정을 검토하여, 2024년 실제로 납부해야 하는 법인세 전망이 전년도 이익률계수를 통해 납부한 예납법인세 보다 낮을 경우 세법상 7월 이후 멕시코 세무당국에 이익률계수 조정을 요청할 수 있다는 점을 확인하였고, 2024년 세무상이익 전망을 토대로 이익률계수 조정 논리를 개발하여 멕시코 세무당국에 이를 요청하였다.

[그림 1] 국세청 요청 Letter(일부 발췌)

익명화	익명화
익명화	익명화

[그림 2] 국세청 승인 Letter(일부 발췌)

익명화	익명화
-----	-----

이러한 노력 끝에 KST 법인은 2024년 8월 28일 멕시코 세무당국으로부터 예납법인세 납부에 사용되는 이익률계수 인하를 수용한다는 Letter를 수령하였고, 이후 법인은 절감된 이익률계수 적용을 통해 예납법인세 납부부담 및 현금흐름을 크게 개선할 수 있었으며, 이에 따라 2024년 하반기 DSCR은 1.44x로 지난 상반기 수치에 비해 크게 개선되었다.

[표] 2024년 예납법인세 납부 규모

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
이익률계수(%)	익명화							익명화				
납부금액(억원)												

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)